

1. 업무개요

충청권환경본부(충청권환경본부, 이하 “충청권환경본부”라 함)는 본부 내 행정·인사·노무·자산관리·계약·예산·회계·결산 및 복지후생에 관한 사항과 청사 및 부대시설의 유지관리 등 본부의 전반적인 관리·운영업무를 담당하고 있다.

충청권환경본부는 사회적경제기업과의 상생(일자리 제공) 및 직원 복지 향상을 위하여 청사 1층의 유휴공간(==.㎡)을 활용하여 지역(==시) 내 사회적경제기업과 사내 카페 운영에 대한 위탁운영 용역 계약을 [표 11]과 같이 체결하였다.

[표 11] 충청권환경본부 사내 카페 위탁 운영 현황

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약명: 한국환경공단 충청권환경본부 카페 위탁 운영용역 ○ 계약상대자: ===== ○ 계약기간: ==. ==. ==. ~ ==. ==. ==. ○ 위치·규모: 본부 내 지상 1층(=====), 약 85.8㎡ ○ 주요업무: 편의시설 운영전반(운영, 위생 및 안전관리 책임 등) <ul style="list-style-type: none"> - 음료류·베이커리류·사이드 메뉴 등 판매, 마일리지(결제금액의 3%)·생일축하쿠폰제도 운영 등 |
|--|

2. 판단기준

첫째, 「용역계약일반조건(기획재정부계약예규 제582호, 2021.12.1.)」 제4조(계약 문서) 제1항에서 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업 내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.”고 정하고 있고, 제12조(계약이행상황의 감독) 제1항은 “계약담당공무원은 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거

나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하도록” 정하고 있다. 그리고 공단 「계약사무세칙」 제11조(착공 등) 제1항에서 “감독부서장 또는 발주부서장은 계약내용에 따라 착공(착수)계를 접수하고 그 이행여부 확인을 위하여 감독관 및 검수자를 임명하도록” 하고 있다.

따라서 ○○○○○○○○○부는 본 용역에 대한 감독관 및 검수자를 임명하여 계약 상대방이 계약문서로 정한 계약사항을 적정하게 이행하고 있는지 확인하여야 한다.

둘째, 「산업안전보건법」 제2조(정의)에서 “도급이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약”으로 정의하고 있고, 제5조(사업주 등의 의무) 제1항에서 “사업주¹⁾는 다음 각 호 ([표 12])의 사항을 이행함으로써 근로자의 안전 및 건강을 유지·증진시키고 국가의 산업재해 예방정책을 따라야 한다.”고 정하고 있다. 그리고 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(=====부, 2021.12.)」에서 “사업목적과 직접적으로 관련이 없는 복리후생시설 운영(통근버스, 구내식당 등)도 도급에 포함”하는 것으로 정하고 있다.

[표 12] 산업안전보건법 제5조 제1항의 다음 각 호(사업주의 이행 사항)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 이 법과 이 법에 따른 명령으로 정하는 산업재해 예방을 위한 기준 2. 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경의 조성 및 근로조건 개선 3. 해당 사업장의 안전 및 보건에 관한 정보를 근로자에게 제공 |
|--|

[표 13] 도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(=====부, 2021. 12.)

	○ 개정 「산업안전보건법」에서는 관계수급인 근로자의 폭넓은 보호를 위해 도급의 정의를 일의 완성 또는 대가의 지급여부와 관계없이 '업무를 타인에게 맡기는 계약'으로 확대하고 있음 - 계약의 명칭(용역, 위탁 등)에 관계없이 자신의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 도급으로 판단 ○ 따라서 도급인의 업무에 해당한다면 사업목적과 ①직접적 관련성이 있는 경우뿐만 아니라 ② 직접적으로 관련이 없는 경우*에도 도급에 포함 * ①기계장치, 전기·전산설비 등 생산설비에 대한 정기적·일상적인 정비·유지·보수 등, ②경비·조경·청소 등 용역서비스, <u>통근버스·구내식당 등 복리후생시설 운영 등</u>
도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼	(P.109) 위탁운영 복리후생시설 도급 포함 여부

1) 사업주는 근로자를 사용하여 사업을 하는 자를 말하며, 도급인(도급하는 사업주) 및 수급인(도급받은 사업주) 등으로 구분

본 사내 카페 위탁운영 용역은 도급사업에 포함되는 것으로 [] 부는 사내 카페 내 산재 예방을 위하여 관련법령에 정하고 있는 도급인의 의무를 이행하여야 한다.

셋째, 「공공기록물 관리에 관한 법률(이하 “공공기록물법”라 함)」 제18조(기록물의 등록·분류·편철 등)에서 “공공기관은 업무수행 과정에서 기록물을 생산하거나 접수하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 기록물의 등록·분류·편철 등에 필요한 조치를 하여야 한다.”, 「공공기록물법 시행령」 제20조(기록물의 등록) 제1항에서 “공공기관이 기록물을 생산 또는 접수한 때에는 그 기관의 전자기록생산시스템으로 생산 또는 접수 등록번호를 부여하고 이를 그 기록물에 표기하여야 하며, 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 등록정보를 전자적으로 생산·관리하여야 한다.”고 정하고 있다.

따라서 [] 부는 본 용역계약과 관련된 서류를 생산하거나 계약 상대방으로부터 서류를 접수할 때는 이를 공단에서 운영하는 전자결재시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “충청권환경본부 종합감사“ 기간 중 “한국환경공단 충청권환경본부 카페 위탁 운영용역“의 계약 및 운영 등에 대한 전반적인 사항을 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 계약관리 부적정(감독관·검수자 미임명, 계약상대자의 재난배상책임보험 미가입)

본 사내 카페 위탁용역은 ==. =. ==. 계약 체결되었으나, [redacted]부는 감사일 현재까지(계약체결 후 약 =년 경과) 계약내용의 이행여부를 확인할 검수자 및 감독관을 임명하고 있지 않았다. 그리고 감사일 현재까지 계약상대자가 계약문서인 과업내용서에서 정한 재난배상책임보험에 가입하지 않고 있으나, [redacted]부에서는 계약상대자에게 재난배상책임보험 가입을 요구하는 조치를 하지 않았다.

[표 14] 과업내용서 중 손해배상보험 가입 관련 계약내용

「한국환경공단 충청권환경본부 카페 위탁 운영용역」 과업내용서  한국환경공단 충청권환경본부	10. 보험가입 가. "계약상대자"는 모든 종사원에 대하여 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험 등 관련법에 따라 보험가입을 하여야 한다. 나. "계약상대자"는 계약체결 이후 영업개시일까지 편의시설의 <u>안전관리를 위하여 재난보험, 영업생산물보험배상책임보험 등 기타 발생할 손해에 대하여 보험에 가입하여야 하며, 세부가입금액과 대상범위는 협상기간동안 상호 협의하여 정하고 "계약상대자"는 가입사실 증명서를 "발주처"에게 제출하여야 한다.</u>
계약서류 - 과업내용서	(과업내용서) 10. 보험가입

나. 도급사업 안전보건관리 미이행

「산업안전보건법」 및 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(===부, 2021.12.)」에 따라 본 사내 카페 위탁운영 용역은 도급사업에 해당되나, ☐☐☐☐☐☐부는 본 사내 카페 위탁운영 용역이 「산업안전보건법」에서 정하고 있는 도급사업으로 인지하지 않고 있으며, 그에 따라 산업안전보건법에서 정하고 있는 도급인의 의무사항을 이행하고 있지 않았다.

[표 15] 도급인의 의무(도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼 P.2)

• (도급인의 의무) 도급인은 사업장의 유해·위험요인을 가장 잘 알고 있으므로 도급인 사업장에서 작업하는 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산재예방을 위하여 안전·보건의 시설의 설치 등 필요한 안전·보건조치 의무가 부여됨 ※ 단, 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적 조치(보호구 착용의 지시 등) 제외 - 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 산업재해예방을 위한 사항을 이행하여야 함
※ ① 안전·보건협의체 구성 및 운영 ② 작업장 순회점검 ③ 수급인 근로자의 안전·보건 교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원 ④ 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육 실시 확인 ⑤ 발파 작업, 화재·폭발, 지진 등에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련 ⑥ 휴게시설, 그 밖에 시설 설치 등을 위한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 시설 이용에 관한 협조 ⑦ 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기·내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인 ⑧ 관계수급인 등의 작업 혼재로 인해 화재·폭발 등 위험이 발생할 우려가 있는 경우 관계수급인 등의 작업시기·내용 등의 조정

다. 계약서류 문서관리 부적정

☐☐☐☐☐☐☐부는 본 사내 카페 위탁운영 용역과 관련하여 계약상대자가 제출한 착수계 및 투입인력 변경 문서를 공단 전재결재시스템에 접수·등록하지 않은 채 부서 캐비닛에 종이서류로 보관하는 등 계약서류를 부적정하게 관리하였다.

[표 16] 계약상대자가 제출한 서류를 접수 등록하지 않은 계약서류

연번	계약서류명	제출일	접수등록 여부
1	착수계 제출	====, =, =.	전자결재 미등록 (캐비닛 종이서류 보관)
2	===== 카페 근무자 명단(변경)	====, =, =.	

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 충청권환경본부 카페 위탁운영 용역의 감독관·검수자 미임명, 계약상대자의 재난배상책임보험 미가입, 도급사업 안전보건관리

미이행 및 계약서류 문서관리 등 용역 계약관리를 부적정하게 한 충청권환경본부
○○○○○○처 ○○○○○○○부 ☞급 ◆◆◆(現. ☆☆☆☆본부 ♥♥♥♥처 ●●●●
부 ☞급 ◆◆◆)에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

충청권환경본부장(○○○○○○처장)은 본 사내 카페 위탁용역에 대하여 계약
상대자으로 하여금 재난배상책임보험에 가입하도록 조치하시고, 「산업안전보건법」에
따른 안전·보건협의체 구성 및 운영 등 도급인의 안전·보건조치 의무를 이행하시기
바랍니다. 【권고】